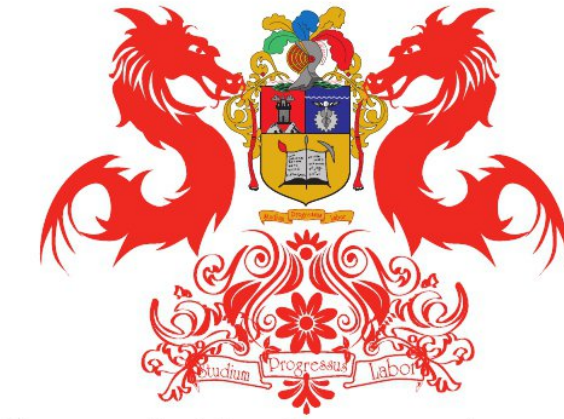


UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ



Política de protección y uso de datos para educación continua

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
Nombre: Christian Espinosa Velarde Cargo: Delegado de Protección de Datos	Nombre: Ana María Paz Cargo: Departamento Legal	Nombre: Diego Quiroga Cargo: Rector
Fecha: marzo 2025	Fecha: marzo 2025	Fecha: marzo 2025

PROTECCIÓN Y USO DE DATOS PERSONALES PARA EDUCACIÓN CONTINUA

Conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, te informamos lo siguiente:

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de mis datos personales?

La UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ (en adelante, “USFQ”) es responsable del tratamiento de los datos personales. Por ello, pone a tu disposición la siguiente información:

Domicilio:	Av. Diego de Robles S/N y Pampite, Quito-Ecuador.
Teléfono:	(02) 297-1700.
Correo electrónico DPO:	datos@usfq.edu.ec
Página web:	https://www.usfq.edu.ec/es

2. ¿A quiénes aplica este aviso de privacidad?

Este aviso de privacidad aplica a los prospectos, estudiantes y graduados de los programas de educación continua ofertados por la USFQ.

3. ¿Cuál es el objetivo de esta política?

Informar a los prospectos, estudiantes y graduados sobre los tratamientos de sus datos personales a fin de garantizar su derecho a la protección de estos.

4. ¿Cómo obtenemos tus datos personales?

Los datos personales tratados son proporcionados por los prospectos, estudiantes y graduados al inicio de su relación con los programas de educación continua, o dentro de una base interna de la universidad, en redes sociales, whatsapp, de manera física, por teléfono o correo electrónico. Adicionalmente, los datos podrán ser recogidos mediante terceras empresas nacionales como extranjeras para cumplir con una relación contractual.

Los prospectos, estudiantes y graduados reconocen que la información proporcionada es completa, correcta y actualizada.

5. ¿Cómo utilizamos tus datos personales?

Sobre la base de medidas precontractuales y/o cumplimiento de obligaciones contractuales:

- **Para la inscripción:** la USFQ procesará los datos personales necesarios para la inscripción y el registro de los estudiantes en los programas de educación continua, garantizando un proceso eficiente y seguro.
- **Para el cumplimiento de obligaciones que le correspondan a la USFQ por mandato contractual:** la USFQ tratará tus datos personales para cumplir con las obligaciones asociadas a la prestación de servicios de los programas de Educación Continua. Esto incluye, entre otras actividades, la gestión de actividades educativas y la revisión de notas.

- **Para la certificación de programas:** la USFQ utilizará tus datos personales para emitir certificados, avales y otros documentos relacionados con la participación en programas, talleres o eventos organizados por sus diversas áreas.
- **Para la gestión de actividades financieras:** tus datos personales serán utilizados para realizar actividades vinculadas con el proceso de cobro, la gestión de cartera y cualquier otra acción vinculada con el manejo financiero de los programas de educación continua.

Sobre la base del cumplimiento de obligaciones legales:

- **Para el cumplimiento de obligaciones que le correspondan a la USFQ por mandato legal:** la USFQ podrá tratar tus datos personales para cumplir con determinadas obligaciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Entre otras, la USFQ tratará tus datos personales con el fin de cumplir las obligaciones establecidas en la normativa relativa a: medio ambiente, leyes tributarias y la normativa de protección de datos de carácter personal vigente, entre otras aplicables y exigibles a la USFQ.
- **Para la realización de reportes:** la USFQ podrá tratar tus datos personales para la generación de reportes específicos que pueden solicitar cualquier institución pública.

Sobre la base del consentimiento libre, informado, inequívoco y específico:

- **Para ceder los datos personales a terceras empresas nacionales o extranjeras:** la USFQ podrá transferir tus datos personales a entidades nacionales o extranjeras con las que mantenga vínculos de colaboración, cooperación o alianzas estratégicas. Estas cesiones se realizarán exclusivamente para la ejecución de convenios o la provisión de servicios y beneficios dirigidos a los prospectos, estudiantes y graduados, en estricto cumplimiento con la normativa aplicable.
- **Para el análisis de datos y la elaboración de perfiles:** la USFQ utilizará tus datos personales para el análisis y la elaboración de perfiles personalizados. Este proceso tiene como finalidad ofrecerte servicios ajustados a tus necesidades individuales. Así, la USFQ optimizará la relación contractual en los programas de Educación Continua.
- **Para el envío de comunicaciones comerciales por cualquier canal:** la USFQ tratará tus datos personales para enviarte comunicaciones comerciales personalizadas a través de diversos canales, incluidos medios electrónicos, aplicaciones, chats y redes sociales. Estas comunicaciones estarán diseñadas para informarte sobre los productos y servicios de la USFQ que se ajustan a tus intereses y necesidades particulares.
- **Para el uso de voz e imagen para fines de difusión:** la USFQ podrá tratar tus datos personales relacionados con tu voz e imagen para la difusión de materiales visuales o audiovisuales relacionados con servicios académicos. Estos materiales podrán ser utilizados en medios internos y externos de la USFQ con el propósito de promocionar las actividades y logros de los programas.

Sobre la base del interés legítimo:

- **Para el envío de comunicaciones de interés sobre los productos contratados:** por ejemplo, comunicaciones sobre la actualización de horarios, envío de actividades, entre otros.
- **Para la realización de reportes:** la USFQ tratará tus datos personales para la generación de reportes específicos que solicite cualquier área interna de la organización.
- **Para el seguimiento de los programas de educación continua:** la USFQ tratará tus datos personales para realizar un seguimiento al interesado para validar o descartar su interés.

6. ¿Qué tipos de datos personales son tratados?

Datos Personales no sensibles:

- Datos identificativos (por ejemplo: nombres, apellidos, número de cédula, firma).
- Datos de contacto (por ejemplo: correo electrónico, teléfono fijo, teléfono celular, dirección).
- Característica personal (por ejemplo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento).
- Circunstancias personales (por ejemplo, vivienda).
- Académicos y profesionales (por ejemplo, la formación, las titulaciones, experiencia profesional).

Datos Personales sensibles:

- Datos de salud (por ejemplo, discapacidad limitada únicamente a la conformación de su existencia y el porcentaje correspondiente).
- Datos crediticios (por ejemplo, tarjeta de crédito).

7. Protección de los datos personales de categorías especiales

La normativa sobre el tratamiento de los datos clasifica como “categorías especiales” ciertos datos sensibles. Por ejemplo, la información sobre tu estado de salud. Respecto de los datos de salud, la obtención y el tratamiento del dato, se realizará conforme a los requisitos establecidos en la normativa vigente para lo cual consiente explícitamente su tratamiento.

8. ¿Cuánto tiempo conservamos tus datos personales?

La USFQ determina los plazos de conservación de tus datos personales considerando las finalidades del tratamiento y lo establecido en la normativa aplicable. Tus datos serán conservados únicamente durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades o hasta que los prospectos, estudiantes y graduado ejerzan sus derechos, salvo que exista una obligación legal que exija su conservación.

En caso de existir un proceso judicial o investigaciones, tus datos personales serán conservados durante el tiempo que dure el proceso y posteriormente por el periodo de prescripción de las responsabilidades legales que varía según el tipo de caso y la normativa aplicable. Por ejemplo, los datos recopilados para la preparación de las denuncias penales o para requerimientos de autoridades judiciales se conservan hasta que caduque el plazo de reclamación o la acción legal.

9. ¿Qué terceros pueden acceder a tus datos personales?

La USFQ únicamente compartirá tus datos personales con terceros cuando exista un fundamento jurídico para ello o tras la obtención de tu consentimiento. Se entenderá que existe un fundamento jurídico para realizar tales comunicaciones cuando una norma jurídica obligue a la comunicación o esta resulte necesaria para la prestación del servicio.

Los principales destinatarios son:

- a. Entidades del sector público competentes y autoridades de control que tengan la facultad de solicitar información sobre tus datos. Por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas, los Jueces y Tribunales, la Fiscalía, la Policía Nacional, la Superintendencia de Protección de Datos, entre otras.
- b. Auditores externos en cumplimiento de obligaciones contractuales y legales aplicables a USFQ.
- c. Prestadores de servicios de pago, así como los propios sistemas de pago y los prestadores de servicios tecnológicos pueden estar obligados por la legislación nacional a facilitar información sobre las transacciones dinerarias a las autoridades u organismos de control, en el marco de la lucha contra los delitos de lavado de activos, omisión de control de lavado de activos, terrorismo, financiación del terrorismo, delincuencia organizada y otro tipo de delitos que generan recursos económicos que pueden ser objeto de lavado de activos.

Si compartimos tu información personal, nos aseguraremos de que existan los mecanismos adecuados para proteger tus datos personales de acuerdo con lo señalado en la normativa de protección de datos y demás directrices emitidas por la Superintendencia de Protección de Datos Personales.

Finalmente, te informamos que la USFQ utiliza los servicios de terceras empresas para gestionar la relación con los prospectos, estudiantes y graduados. Por ello, estos terceros podrán acceder a tus datos personales. Las empresas proveedoras podrán clasificarse en las siguientes categorías: proveedores de servicios tecnológicos e informáticos, empresas de gestión y mantenimiento de sistemas, servicios de gestión de cobro y recuperación de cartera por cuenta de terceros, proveedores de servicio de medios de pago, entidades bancarias o financieras, servicios de asesoramiento jurídico y tributario, proveedores de servicios de consultoría y educación, empresas acreedoras y de servicios de marketing y comunicación, así como servicios profesionales generales. Lo descrito constituye un ejemplo, en este sentido, la USFQ podrá requerir los servicios de empresas pertenecientes a otros sectores a fin de prestar un servicio de calidad.

La USFQ velará por el correcto tratamiento de los datos personales por parte de estos proveedores de servicios.

Toda transferencia de tus datos personales fuera del Ecuador se realizará conforme a la normativa vigente y a las disposiciones que en su momento emita la Superintendencia de Protección de Datos.

10. ¿Qué derechos puedo ejercer sobre mis datos personales?

Según lo señalado en la legislación de protección de datos personales, tienes derecho a:

- a) Remisión de más detalles sobre el uso que hacemos de tus datos.
- b) Remisión de una copia de los datos personales que nos ha proporcionado en los lineamientos de la LOPDP.
- c) Actualización de cualquier dato modificado o cambiado y la rectificación de cualquier inexactitud en los datos personales que tratamos en los lineamientos de la LOPDP.
- d) Eliminación de cualquiera de tus datos personales cuando ya no tengamos un fundamento legal para utilizar.
- e) Cuando el tratamiento se base en el consentimiento, retirar tu consentimiento para que dejemos de realizar ese tratamiento concreto.
- f) Oponerse a cualquier tratamiento basado en el interés legítimo cuando: a) No se afecten derechos y libertades fundamentales de terceros, la ley se lo permita y no se trate de información pública, de interés público o cuyo tratamiento está ordenado por la ley. b) El tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa; el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernen, incluida la elaboración de perfiles; en cuyo caso los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines. c) Cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento como consecuencia de la concurrencia de un interés legítimo, previsto en el artículo 7, y se justifique en una situación concreta personal del titular, siempre que una ley no disponga lo contrario, A menos que nuestras razones para llevar a cabo dicho tratamiento superen cualquier perjuicio a tus derechos de protección de datos.
- g) Suspender el tratamiento de tus datos en las siguientes situaciones: a) Cuando el titular impugne la exactitud de los datos personales, mientras el responsable de tratamiento verifica la exactitud de los mismos; b) El tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso; c) El responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones; y, d) Cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 31 de la presente LOPDP, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.

- h) La portabilidad de tus datos en un formato compatible, actualizado, estructurado, común, interoperable y de lectura mecánica, preservando tus características; o a transmitirlos a otros responsables en los lineamientos de la LOPDP.
- i) No ser sujeto de decisiones total o parcialmente automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, que produzcan efectos jurídicos en él o que atenten contra tus derechos y libertades fundamentales.

El ejercicio de estos derechos está sujeto a ciertas excepciones, en algunos casos establecidas en la LOPDP, para salvaguardar el interés público (p. ej., prevenir o detectar un acto ilícito) y los intereses de la USFQ. Si ejerces alguno de estos derechos, se verificará la legitimidad de la solicitud y recibirá una respuesta en el plazo de hasta quince (15) días.

Si no está satisfecho con el uso de tu información personal o de la respuesta que ha recibido al ejercer tus derechos, tienes derecho a presentar una queja ante la Autoridad de Protección de Datos Personales, a través de los canales habilitados para el efecto.

Asimismo, podrás solicitar la revocación del consentimiento otorgado para el tratamiento de tus datos.

Para ejercer los indicados derechos o plantear cualquier cuestión relativa al tratamiento de tus datos personales, debes dirigirte al Delegado de Protección de Datos Personales a través de un correo electrónico a: datos@usfq.edu.ec.

11. ¿Cómo protegen mis datos personales?

Dado que la USFQ respeta tu privacidad y valora tu confianza, las únicas personas que acceden a tus datos personales son aquellas que deban utilizar para llevar a cabo las actividades descritas en este aviso de privacidad.

La organización utiliza medidas de seguridad técnicas, organizativas, administrativas y jurídicas para proteger la seguridad, así como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus datos personales. Estas medidas fueron implementadas para proteger tu información personal contra el acceso, revelación, uso y modificación no autorizados y son revisadas, probadas de forma periódica.

A pesar de esto, y dado que Internet no es un entorno 100% seguro, no podemos garantizar, ni asegurar la seguridad de cualquier información que nos proporcione. No podemos garantizar, ni tampoco garantizamos la seguridad absoluta de las comunicaciones hacia o desde nuestros sitios web o aplicaciones y herramientas digitales, o que los datos que sean transmitidos o almacenados en o a través ellas, están o estarán totalmente seguros contra su pérdida, mal uso o acceso no autorizado por parte de terceros.

12. Actualización

La USFQ está constantemente actualizando sus procesos internos para brindarte un mejor servicio. Por ello, es posible que actualicemos este aviso de privacidad periódicamente. Si realizamos cambios importantes, te notificaremos a través de nuestros medios oficiales.

Última actualización: marzo 2025.